

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6114/2538

ธนาคาร เซส แมนแฮตตัน เอ็น.เอ
นาย กระเซม กัณฐมณี
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช่างเอนเทอร์ไพรซ์
กับพวก

โจทก์
ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 207

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 153

ผู้ร้องไม่มาศาลในวันนัดสืบพยานผู้ร้องชั้นร้องขาดทรัพย์ศาลชั้นต้นถือว่าผู้ร้องไม่มีพยานมาสืบให้ยกคำร้องการที่ผู้ร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นโดยอ้างว่ามีเจตนาที่จะไม่ไปศาลตามกำหนดนัดและได้มอบฉันทะให้เสมียนทนายขอเลื่อนคดีอุทธรณ์ของผู้ร้องเท่ากับเป็นการขอให้ศาลพิจารณาคดีของผู้ร้องใหม่ซึ่งเป็นกรณีต้องบังคับตามพระราชบัญญัติล้มละลายมาตรา153และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา207,208และ209การที่ผู้ร้องยื่นอุทธรณ์โดยมิได้ยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นจึงเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ไม่ชอบแม้ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยให้ก็ถือไม่ได้ว่าเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

คดี สืบเนื่อง มาจาก โจทก์ ฟ้อง จำเลย ทั้ง สาม ให้ เป็น บุคคล ล้มละลายศาลฎีกา พิพากษายืน ตาม ศาลอุทธรณ์ ให้ พิทักษ์ทรัพย์ ของ จำเลย ทั้ง สามเด็ดขาด ผู้คัดค้าน รวบรวม ทรัพย์สิน ต่าง ๆ รวม 47 รายการ ของ จำเลยทั้ง สาม และ ประกาศ ขายทอดตลาด ผู้ร้อง ยื่น คำร้อง ต่อ ผู้คัดค้าน ว่าทรัพย์สิน ตาม รายการต่าง ๆ นั้น เป็น ทรัพย์สิน ของ ผู้ร้อง ไม่ใช่ทรัพย์สิน ของ จำเลย ทั้ง สาม ผู้คัดค้าน นัด สอบสวน คำร้อง แต่ ผู้ร้องไม่นำ พยาน มา ให้การ สอบสวน ผู้คัดค้าน มี คำสั่งให้ยก คำร้อง ผู้ร้องยื่น คำร้องขอ ต่อ ศาลชั้นต้น ขอให้ปล่อย ทรัพย์สิน ทั้ง 47 รายการผู้คัดค้าน ยื่น คำคัดค้าน ขอให้ ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้น นัด ไปสอบสวน พยาน ผู้ร้อง ใน วันที่ 21 ตุลาคม 2535 เวลา 13.30 นาฬิกา ถึง วัน เวลา นัด ผู้ร้อง ไม่มา ศาล ศาลชั้นต้น ถือว่าผู้ร้อง ไม่มี พยาน สืบให้ยก คำร้อง

ผู้ร้อง อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ วินิจฉัย ว่า ผู้ร้อง จงใจ ขาดนัดพิจารณา พิพากษายืน

ผู้ร้อง ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "เมื่อ ผู้ร้อง ไม่มา ศาล ใน วันนัด สืบพยานศาลชั้นต้น ถือว่า ผู้ร้อง ไม่มี พยาน มา สืบ แล้ว มี คำสั่ง ว่า ข้อเท็จจริงจึง พัง ไม่ได้ ตาม คำร้อง ให้ยก คำร้อง การ ที่ ผู้ร้อง อุทธรณ์ คำสั่งศาลชั้นต้น โดย อ้างว่า ผู้ร้อง มิได้ มี เจตนา ที่ จะ ไม่ไป ศาล ตาม กำหนด นัดและ ใน วันนัด สืบพยาน ผู้ร้อง ได้ มอบ จันตะ ให้ เสมียนทนาย เดินทาง จากกรุงเทพมหานคร นำ คำร้องขอ เลื่อนคดี ไป ยื่น ต่อ ศาลชั้นต้น แต่ ไป ถึงศาลชั้นต้น เวลา 14.30 นาฬิกา เนื่องจาก การจราจร ใน กรุงเทพมหานครติดขัด อย่างมาก และ เจ้าหน้าที่ศาล ไม่ยอม รับคำ ร้อง อ้างว่า

ศาลได้ ดำเนิน กระบวนพิจารณา และ ยกคำร้อง ของ ผู้ร้อง ไป แล้ว อุทธรณ์ ของผู้
ร้อง เท่ากับ เป็น การ ขอให้ ศาล พิจารณา คดี ของ ผู้ร้อง ใหม่ โดย เปิด โอกาสให้
ผู้ร้อง นำพยาน เข้าสืบ ซึ่ง เป็น กรณี ต้อง บังคับ ตาม พระราชบัญญัติล้มละลาย
พ.ศ. 2483 มาตรา 153 และ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 207,
208 และ 209 การ ที่ ผู้ร้อง ยื่น อุทธรณ์ โดย มิได้ ยื่น คำร้องต่อ ศาลชั้นต้น เช่นนี้
จึง เป็น การ ดำเนิน กระบวนพิจารณา ที่ ไม่ชอบแม้ ศาลอุทธรณ์ วินิจฉัย ให้ ก็ ถือ
ไม่ได้ว่า เป็น ข้อ ที่ ได้ ยกขึ้น ว่า กันมา แล้ว โดยชอบ ใน ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา ไม่
รับ วินิจฉัย เมื่อ วินิจฉัยเช่นนี้ แล้ว จึง ไม่จำต้อง วินิจฉัย ปัญหา ตาม ฎีกา ผู้ร้อง ที่
ว่า ผู้ร้องไม่ได้ จงใจ ขาดนัดพิจารณา จึง มีเหตุ ที่ จะ นัด สืบพยาน ผู้ร้อง ตาม
คำร้องขอ หรือไม่

พิพากษายก คำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ และ ยก ฎีกา ของ ผู้ร้อง

(ประสิทธิ์ แสนศิริ-สมาน เวทวินิจ-ปรีชา เฉลิมวณิชย์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ปัญหาคดีนี้เป็นเรื่องร้องขัดทรัพย์ในคดีล้มละลายซึ่งตามพระราชบัญญัติ ล้มละลายฯ
มาตรา158ผู้ร้องจะต้องยื่นต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก่อนเมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์สั่งไม่ให้ถอนการยึดผู้ร้องจึงจะมีสิทธิยื่นคำร้องขัดทรัพย์ต่อศาลภายใน14วัน

นับแต่วันที่ได้อำนาจคำสั่งนั้นและเมื่อศาลได้รับคำร้องขอแล้วกฎหมายให้ศาลพิจารณา และมีคำสั่งชี้ขาดเหมือนคดีธรรมดาโดยเรียกเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เข้ามาต่อสู้คดี การดำเนินคดีร้องขัดทรัพย์ในคดีล้มละลายจึงมีลักษณะคล้ายกับการร้องขัดทรัพย์ใน คดีแพ่งสามัญจะต่างกันก็แต่ตอนที่ผู้ร้องต้องไปร้องขัดทรัพย์ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ ทรัพย์ก่อนและเมื่อผู้ร้องมาร้องขัดทรัพย์ที่ศาลเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นผู้ต่อสู้ คดีแทนที่จะเป็นโจทก์การดำเนินคดีร้องขัดทรัพย์ในคดีล้มละลายของศาลจึงต้อง ดำเนินคดีเหมือนกับการดำเนินคดีร้องขัดทรัพย์ในคดีแพ่งสามัญโดยถือเสมือนว่าผู้ ร้องเป็นโจทก์และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นจำเลยถ้าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่ ยื่นคำให้การภายในกำหนดหรือเมื่อถึงวันนัดสืบพยานนัดแรกหากคู่ความไม่มาศาล โดยมีได้แจ้งเหตุขัดข้องหรือขอเลื่อนคดีศาลก็ต้องดำเนินคดีว่าด้วยการพิจารณาโดย ขาดนัด การดำเนินคดีชั้นร้องขัดทรัพย์ในคดีของคำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้ ปรากฏว่าผู้ร้องไม่มาศาลในวันนัดสืบพยานผู้ร้องศาลชั้นต้นก็มีได้สั่งจำหน่ายคดีร้อง ขัดทรัพย์ของผู้ร้องตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา201ประกอบด้วยพระราชบัญญัติล้มละลายฯมาตรา153แต่ศาลชั้นต้นกลับสั่ง ว่าผู้ร้องไม่มีพยานมาสืบให้ยกคำร้องกระบวนพิจารณาของศาลชั้นต้นดังกล่าวนี้ น่าจะ เป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบเมื่อผู้ร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นความ ปรากฏต่อศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ก็น่าจะสั่งเพิกถอนการดำเนินกระบวนพิจารณาที่ ผิดระเบียบของศาลชั้นต้นได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา27แต่ศาลอุทธรณ์กลับพิพากษายืนครั้งนั้นผู้ร้องฎีกาต่อมาศาลฎีกาก็วินิจฉัยกรณี เช่นนี้ว่าอุทธรณ์ของผู้ร้องเท่ากับเป็นการขอให้ศาลพิจารณาคดีใหม่ซึ่งต้องยื่นต่อศาล ชั้นต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา207,208และ209การที่ผู้ ร้องยื่นอุทธรณ์จึงเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาที่ไม่ชอบถือว่าเป็นข้อที่ไม่ได้ยก ขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วโดยชอบในศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้ ด้วยความ เคารพต่อคำวินิจฉัยของศาลฎีกาในคดีเป็นอย่างสูงผู้เขียนเห็นว่าการขอพิจารณาคดี

ใหม่ตามมาตรา207,208และ209นั้นจะต้องเป็นกรณีผู้ร้องแพ้คดีโดยขาดนัดคดีนี้ศาล
ชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาผิดระเบียบโดยไม่ได้ดำเนินการพิจารณาว่าด้วย
การขาดนัดจึงน่าจะขอพิจารณาคดีใหม่ไม่ได้ตามรูปคดีศาลฎีกาน่าจะสั่งเพิกถอน
กระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์แล้วพิจารณายกคำ
พิพากษาศาลชั้นต้นและคำพิพากษาศาลอุทธรณ์และให้จำหน่ายคดีร้องขอตัดทรัพย์สินของ
ผู้ร้องเสียตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา201ประกอบด้วยพระ
ราชบัญญัติล้มละลายฯมาตรา153โดยไม่ต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลชั้นต้นสั่งอีกเพราะ
ข้อเท็จจริงได้ความชัดเจนแล้วว่าผู้ร้องไม่มาศาลในวันนัดสืบพยานผู้ร้องนัดแรกทั้ง
ไม่ปรากฏว่าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ขอให้ศาลดำเนินคดีต่อไป ประดิษฐ์ เอกมณี